



P U T U S A N

Nomor : 3569/Pid.Sus/2017/PN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**I. Nama Lengkap : PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin
BAMBANG HADI PURNOMO ;**

Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 04 Februari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kali Kepiting Jaya Gg. IX No. 33 RT 16
RW 05 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA ;

**II. Nama Lengkap : MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin
EDI SUSANTO ;**

Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 04 Februari 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kali Kepiting Jaya Gg. IX No. 30 Surabaya
dan Jl. Simo Kalangan Gg. VIII No. 01
Surabaya ;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;
Pendidikan : SMA ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Surabaya I sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 25 November 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Desember 2017 s/d tanggal 02 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Januari 2018 s/d tanggal 03 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah m e m b a c a :

1. Berkas perkara yang diajukan dipersidangan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 3569/Pid.Sus/2017/PN.SBY., tanggal 04 Desember 2017 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 3569/Pid.Sus/2017/PN.SBY, tanggal 04 Desember 2017;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah m e n d e n g a r :

Hal. **2** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



1. Keterangan para terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada mulanya dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tanpa dampingi Penasihat Hukum, namun pada saat acara Pembelaan/Pleidooi para terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
2. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-552/Tj. Prk/11/2017, tertanggal 23 November 2017 ;
3. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;
4. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sebagai berikut :

4.1 Menyatakan Terdakwa **I. PENTAN O IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO** dan Terdakwa **II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

4.2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO selama 6** (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **6** (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

4.3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. **3** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



- Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat + 1.44 Gram beserta pipetnya;
- Seprangkat alat hisab,
(.dirampas untuk dimusnahkan)

4.4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-552/Tj. Prk/11/2017, tertanggal 23 November 2017 para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa **IPENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO** dan terdakwa II **MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Kali Kepting Jaya Gg. XI No.33 Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “**telah melakukan perbuatan” tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I **PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO** di Jl. Kali Kepting

Hal. 4 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Kaya Gg. XI No.33 Surabaya, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO berpatungan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang sehingga terkumpul total uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membelikan barang berupa narkoba jenis sabu milik M. RIZKI AKBAR AL. EKI (DPO) yang pada saat itu dibawa Terdakwa PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO untuk dijual. Selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO memakai secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa IPENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumahnya di temukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet dengan berat $\pm 1,44$ Gram beserta pipetnya dan seperangkat alat hisap sabu / bong yang merupakan milikterdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO yang digunakan untuk menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Sekira pukul 01.00 Wib, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO;

Hal. 5 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu ditempat Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti dari para terdakwa berupa :narkoba jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,44$ (satu koma empat empat) gram dengan pipetnya kemudian dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8025/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 8856/2017/NNF,- : berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sia Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;
 - 8857/2017/NNF,- : berupa satu pot palstik berisikan urine ± 28 ML. An. PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BA,BANG HADI PURNOMO;
 - 8858/2017/NNF,- : berupa satu pot palstik berisikan urine ± 4 ML. An. MUHAMMAD EDO FATTURAHMAN Bin EDI SUSANTO;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8035/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa **PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO** Dkkoleh Arif Andi

Hal. 6 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Setiyawan S.Si,MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 8856/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8857/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I **PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO** dan terdakwa II **MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Kali Kepting Jaya Gg. XI No.33 Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “**telah melakukan perbuatan” tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Hal. 7 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Sabu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wlb Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumahnya di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam pipet dengan berat $\pm 1,44$ Gram beserta pipetnya dan seperangkat alat hisap sabu / bong yang merupakan milik terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO yang digunakan untuk menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Sekira pukul 01.00 Wlb, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu ditempat Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti dari para terdakwa berupa : narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,44$ (satu koma empat empat) gram dengan pipetnya kemudian dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8025/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 Laboratorium

Hal. 8 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 8856/2017/NNF,- : berupa dua buah pipet kaca masih terdapat sia Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;
 - 8857/2017/NNF,- : berupa satu pot palstik berisikan urine $\pm$ 28Ml. An.
PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BA,BANG HADI PURNOMO;
 - 8858/2017/NNF,- : berupa satu pot palstik berisikan urine $\pm$ 4Ml. An.
MUHAMMAD EDO FATTURAHMAN Bin EDI SUSANTO;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 8035/NNF/2017 tanggal 13September 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa **PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO Dkk**oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- 8856/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 8857/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;
 - Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai** narkotika golongan I jenis sabu tanpa seizin dari instansi yang berwenang.

Hal. 9 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan tidak diajukan keberatan/eksepsi, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO di Jl. Kali Kepiting Kaya Gg. XI No.33 Surabaya, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO berpatungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang sehingga terkumpul total uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibeli barang berupa narkotika jenis sabu milik M. RIZKI AKBAR AL. EKI (DPO) yang pada saat itu dibawa Terdakwa PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO untuk dijual. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG

Hal. 10 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO memakai secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wlb Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumahnya di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam pipet dengan berat + 1.44 Gram beserta pipetnya dan seperangkat alat hisap sabu / bong yang merupakan milik terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO yang digunakan untuk menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Sekira pukul 01.00 Wlb, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti dari para terdakwa berupa Jenis sabu jenis sabu didalam pipel kaca dengan berat $\pm 1,44$ (satu koma empat empat) gram dengan pipetnya kemudian dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. **11** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



2. Saksi HAVID KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO di Jl. Kali Kepiting Kaya Gg. XI No.33 Surabaya, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO berpatungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang sehingga terkumpul total uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibelikan barang berupa narkoba jenis sabu milik M. R1ZKI AKBAR AL. EKI (DPO) yang pada saat itu dibawa Terdakwa PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO untuk dijual. Selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO memakai secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wlb Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumahnya di temukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet dengan berat + 1.44 Gram beserta pipetnya dan seperangkat alat hisap sabu / bong yang merupakan

Hal. 12 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



milik terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO yang digunakan untuk menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Sekira pukul 01.00 Wlb, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti dari para terdakwa berupa Narkotika jenis sabu didalam pipel kaca dengan berat $\pm 1,44$ (satu koma empat empat) gram dengan pipetnya kemudian dibungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para tedakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO di Jl. Kali Kepiting Raya Gg. XI No.33 Surabaya, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO

Hal. **13** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



berpatungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang sehingga terkumpul total uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibelikan barang berupa narkoba jenis sabu milik M. RIZKI AKBAR AL. EKI (DPO) yang pada saat itu dibawa Terdakwa PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO untuk dijual. Selanjutnya setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO memakai secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wlb Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumahnya di temukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang berada di dalam pipet dengan berat $\pm$ 1,44 Gram beserta pipetnya dan seperangkat alat hisap sabu / bong yang merupakan milik terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO yang digunakan untuk menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Sekira pukul 01.00 Wlb. selanjutnya dilakukan pengembangan dan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB telah

Hal. 14 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



dilakukan penimbangan barang bukti dari para terdakwa berupa :
narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,44$ (satu koma empat empat) gram dengan pipetnya tewc/iwi dfoungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2. Terdakwa MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin B AMBANG HADI PURNOMO di Jl. Kali Kepiting Raya Gg. XI No.33 Surabaya, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO berpatungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang sehingga terkumpul total uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibelikan barang berupa narkotika jenis sabu milik M. RIZKI AKBAR AL. EKI (DPO) yang pada saat itu dibawa Terdakwa PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO untuk dijual. Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO

Hal. **15** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO memakai secara bersama-sama bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 Wlb Terdakwa 1 PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumahnya di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berada di dalam pipet dengan berat $\pm 1,44$ Gram beserta pipetnya dan seperangkat alat hisap sabu / bong yang merupakan milik terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO yang digunakan untuk menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Sekira pukul 01.00 Wlb. selanjutnya dilakukan pengembangan dan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti dari para terdakwa berupa : narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,44$ (satu koma empat empat) gram dengan pipetnya tewc/iwi dfoungkus dan diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta Cap Polri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

Hal. 16 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah
mengajukan barang-barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm$ 1,44 Gram
beserta pipetnya ;
- Seprangkat alat hisap ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan
para terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam
pemeriksaan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 01.00
Wib bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA
RAMADHANI Bin B AMBANG HADI PURNOMO di Jl. Kali Kepiting
Raya Gg. XI No.33 Surabaya, terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA
RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II
MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO
berpatungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
setiap orang sehingga terkumpul total uang sebesar Rp.200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibelikan barang
berupa narkotika jenis sabu milik M. RIZKI AKBAR AL. EKI (DPO)
yang pada saat itu dibawa Terdakwa PENTANO IRGI SATRIA
RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO untuk dijual.
Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut,
terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG
HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO
FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO memakai secara bersama-

Hal. 17 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



sama bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA
RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 20.30
Wlb Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin
BAMBANG HADI PURNOMO ditangkap oleh Petugas Kepolisian
dirumahnya di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu
yang berada di dalam pipet dengan berat $\pm 1,44$ Gram beserta
pipetnya dan seperangkat alat hisap sabu / bong yang merupakan
milik terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin
BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO
FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO yang digunakan untuk
menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Sekira
pukul 01.00 Wlb. selanjutnya dilakukan pengembangan dan
Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II
MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada
hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 WIB telah
dilakukan penimbangan barang bukti dari para terdakwa berupa :
narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,44$ (satu
koma empat empat) gram dengan pipetnya tewc/iwi dfoungkus dan
diikat dengan benang putih selanjutnya digantungi label, dilak serta
Cap Polri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman Bahwa terdakwa tidak
mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

Hal. 18 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;**

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Hal. **19** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai para terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa I. **PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa I. **PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO** dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Hal. **20** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum, yang kesalahannya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa : Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm$ 1,44 Gram beserta pipetnya, Seprangkat alat hisap adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) yaitu : “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman “ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin B AMBANG HADI PURNOMO di Jl. Kali Kepiting Raya Gg. XI No.33 Surabaya ;

Hal. **21** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,44$ Gram beserta pipetnya, Seprangkat alat hisap ;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-3 terdakwa I PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO dan terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO berpatungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang sehingga terkumpul total uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibelikan barang berupa narkotika jenis sabu milik M. RIZKI AKBAR AL. EKI (DPO) yang pada saat itu dibawa Terdakwa PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO untuk dijual :

Menimbang, bahwa dengan demikian ada permufakatan jahat dalam rangka adanya kepemilikan narkotika tersebut, yang mana Para Terdakwa hanyalah teman dimana terdakwa II MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO ikut memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu yang tidak mempunyai uang, maka berdasarkan

Hal. 22 dari 26 hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan para terdakwa, karena pembelaan tersebut pada intinya hanya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka patut dan adil para terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina para terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Hal. **23** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Mengingat akan Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **PENTANO IRGI SATRIA RAMADHANI Bin BAMBANG HADI PURNOMO** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD EDO FATTHURAHMAN Bin EDI SUSANTO** terbukti secara sah dan

Hal. **24** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu didalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,44$ Gram beserta pipetnya ;
 - Seprangkat alat hisap ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2018**, oleh kami **Maxi Sigarlaki, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rochmad, S.H.** dan **R. Anton Widyopriyono, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Hal. **25** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh
Makhfud, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yusuf
Akbar Amin, SH.MH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Surabaya dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Rochmad, S.H.

Maxi Sigarlaki, SH.MH.

Hakim Anggota II,

R. Anton Widyopriyono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Makhfud, SH..MH.

Hal. **26** dari **26** hal Putusan No. 3569/Pid.Sus/2017/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)